

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3831/2537

นาง นวรัตน์ พรหมลักขโณ
นาย เสรี ตั้ง ประเสริฐ ชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213, มาตรา 219, มาตรา 453, มาตรา 456

จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินของจำเลยและที่พิพาทแก่โจทก์โดยบุตรจำเลยที่ปรากฏชื่อว่าเป็นผู้จะขายที่พิพาทในสัญญาจะซื้อขายมิได้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญา กับโจทก์ จึงเป็นกรณีจำเลยตกลงจะขายที่พิพาทแก่โจทก์ด้วย แม้ขณะทำสัญญาจะซื้อขายจำเลยมิใช่เจ้าของที่พิพาทก็ไม่ทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยและตกเป็นโมฆะ เพราะจำเลยมีโอกาสชวนขายเพื่อให้ได้ที่พิพาทมาโอนแก่โจทก์ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันได้ ที่พิพาทเป็นของบุตรจำเลยซึ่งเป็นบุคคลนอกสัญญาจะซื้อขายเพราะมิได้ลงลายมือชื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับโจทก์หรือมอบอำนาจให้จำเลยกระทำการแทน และไม่รู้เห็นยินยอมในการทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทด้วย โจทก์จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยโอนที่พิพาทแก่โจทก์เพราะสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 4364 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี แก่โจทก์โดยโจทก์จะชำระราคาที่ดินดังกล่าวแก่จำเลยเป็นเงิน 1,755,500 บาท ถ้าจำเลยไม่

ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยหรือให้จำเลย
ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 4,311,000 บาท

จำเลยให้การว่า ในการทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันนั้น จำเลยประสงค์จะขาย
ที่ดินที่เป็นของจำเลย ส่วนที่ดินที่พิพาทเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งขณะทำสัญญา
โจทก์ทราบดีว่ายังไม่เป็นที่แน่นอนว่าบุคคลภายนอกจะขายให้หรือไม่ สัญญาจะซื้อ
ขายที่ดินคงผูกพันกันแต่เฉพาะที่ดินส่วนที่เป็นของจำเลยและจำเลยได้จดทะเบียน
โอนขายให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนเงินจำนวน 400,000 บาทที่วางมัดจำไว้นั้นได้จัด
เอาเป็นการใช้เงินบางส่วนในราคาที่ดินของจำเลยที่จดทะเบียนโอนแก่โจทก์เมื่อ
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับตามสัญญาโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเอาแก่จำเลยโจทก์
ไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้องเพราะที่พิพาทไม่ได้มีราคาสูงดังโจทก์กล่าวอ้างขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 10,000 บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน
100,000 บาท

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า สัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมายเลข จ.1 ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับที่พิพาท บุตรชายจำเลยซึ่งมีสิทธิในที่พิพาทมิได้เข้าเป็นคู่สัญญากับ
โจทก์ นิติกรรมระหว่างโจทก์จำเลยเกี่ยวกับที่พิพาทจึงตกเป็นพ้นวิสัย เป็นโมฆะ
ไม่มีผลบังคับนั้นเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการซื้อขายก็คือให้ผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ต้องการซื้อโดยชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้นการที่โจทก์จำเลยนำ

สัญญาจะซื้อขายกันตามเอกสารหมาย จ.1 มีข้อความระบุชัดแจ้งว่าจำเลยตกลงขายที่พิพาทด้วยโดยจะไปจดทะเบียนโอนสิทธิแก่โจทก์ภายใน 90 วัน และมีหลักฐานตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 ว่าจำเลยเป็นผู้รับเงินมัดจำจำนวน 400,000 บาท จากโจทก์ประกอบกับบุตรของจำเลยที่ปรากฏชื่อเป็นผู้จะขายที่พิพาทแก่โจทก์ต่อท้ายชื่อจำเลยมิได้ลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญากับโจทก์ จึงเป็นกรณีที่จำเลยตกลงจะขายที่พิพาทแก่โจทก์ด้วย แม้จะขณะโจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยมิใช่เจ้าของที่พิพาทก็ไม่ทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยและตกเป็นโมฆะ เพราะจำเลยยังมีโอกาสชวนขายเพื่อให้ได้ที่พิพาทมาโอนแก่โจทก์ตามวันเวลาที่ตกลงกันได้ เมื่อจำเลยไม่สามารถโอนที่พิพาทแก่โจทก์ภายในเวลาที่ตกลงกัน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา

ที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์นำสืบได้ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยโดยจำเลยบอกกล่าวแก่โจทก์เช่นนั้น ทั้งผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่พิพาทก็คือบุตรจำเลยที่ยังอาศัยอยู่กับจำเลย ตามพฤติการณ์จึงฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลยที่เพียงแต่ใส่ชื่อบุตรจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง จึงไม่ใช่กรณีที่สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้จำเลยโอนที่พิพาทแก่โจทก์นั้น เห็นว่า หากที่พิพาทเป็นของจำเลยก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จำเลยจะต้องใส่ชื่อบุตรจำเลยเป็นเจ้าของข้ออ้างของโจทก์ที่ไม่มีเหตุผลให้รับฟัง เมื่อที่พิพาทเป็นของบุตรจำเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาเพราะมิได้ลงลายมือชื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับโจทก์หรือมอบอำนาจให้จำเลยทำการแทน และโจทก์จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทโดยบุคคลภายนอกมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย โจทก์จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยโอนที่พิพาทแก่โจทก์ตามสัญญาเพราะสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้กระทำได้ และศาลฎีกากำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ใหม่โดยให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 200,000 บาท

พิพาทกษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นเงิน200,000 บาท

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นุนนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ